



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 28292 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nato a Martirano (CZ) il 23.02.1952, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Ciccotti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Virgilio, n. 8;

- attore -

E

Controparte_1, (C.F. *C.F._2*), nata a Napoli il 10.06.1955, rappresentata e difesa dall'Avv. Rachele Biancone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Pagoda Bianca, n. 61;

- convenuta -

Oggetto: divisione.

Conclusioni delle parti: come in atti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. *Parte_1* conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Sig.ra *Controparte_1*, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni,

come successivamente e meglio specificate in comparsa conclusionale e nel foglio di precisazione delle conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Roma, rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione, - accertare e dichiarare il diritto del sig. **Parte_1**, fino alla data della donazione in data 19.1.2021, a percepire i frutti derivanti dal godimento della sua quota di proprietà dell’appartamento sito in Roma, Viale degli Eroi di Rodi n. 205, fabbricato “D2” posto al piano sesto della scala C interno 11 composto di quattro camere ed accessori oltre cantina al piano interrato distinta con il N. 16 e posto auto al piano interrato distinto con il n. 125. Distinto al Catasto del Comune di Roma: l’appartamento e la cantina al foglio 1150, part. 672 sub.44, zona cens.6, cat. A/2, classe 7, vani 6,5; il posto auto al foglio 1150, part. 673 sub.87 zona cens. 6, cat. C/6, classe 13, mq 14; - per l’effetto, condannare la sig.ra **Controparte_1** in qualità di occupante in via esclusiva dell’intero appartamento a far data dalla separazione dei coniugi fino al 19.1.2021, data della donazione dell’immobile al figlio sig. **Controparte_2**, per la quota di ½ ai rogiti del Notaio **Persona_1** al pagamento di una somma mensile a titolo di indennità di occupazione determinata in €. 493,56 (€.987,12 valore locativo mensile) a seguito di consulenza tecnica espletata, e di tutti i frutti percepiti interamente dalla Sig.ra **CP_1** a partire dal 1° maggio 2012, data della omologazione della separazione, fino al 19.1.2021. - Porre a carico della Sig.ra **CP_1** gli oneri condominiali non ancora corrisposti, per l’intero quanto alle spese ordinarie e nella misura del 50% per quelle straordinarie a far data dalla separazione dei coniugi fino alla data del 19.1.2021. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, compresa la fase di mediazione, da distrarsi in favore dell’avvocato antistatario.”.*

A seguito della rituale notifica del suddetto atto di citazione, la Sig.ra **Controparte_1** si costituiva in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: *“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione - Rigettare o, in subordine, limitare il più possibile la domanda di condanna pecuniaria, così come proposta da parte attrice nei confronti della Sig.ra **CP_1** in considerazione del suo persistente stato di indigenza economica; si evidenzia come la convenuta percepisca esclusivamente una pensione di invalidità per le sue precarie condizioni di salute di euro 280,00 e, come già evidenziato e facilmente intuibile, oltre al pagamento delle utenze necessarie per la sopravvivenza, spesso non è in grado di acquistare neppure il necessario per il suo sostentamento, compresi i beni di prima necessità”.*

In sintesi, con atto di citazione notificato 18.04.2014, il Sig. **Pt_1** evocava in giudizio la Sig.ra [...] **CP_1**, al fine di chiedere giudizialmente lo scioglimento della comunione ordinaria sull’appartamento sito in Roma, Viale degli Eroi di Rodi, n. 205 - di cui erano proprietari per le quote di ½ indiviso ciascuno - chiedendo, altresì, la condanna della convenuta al pagamento dei frutti derivanti dal godimento anche della sua quota di proprietà, in quanto occupante esclusiva del detto appartamento, mediante la corresponsione di una somma mensile a titolo di indennità da determinarsi, all’esito di consulenza tecnica, a partire dal 1° maggio 2012, data dell’omologazione della separazione tra le parti, fino allo scioglimento della comunione.

L’odierno attore chiedeva, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento degli oneri condominiali non corrisposti, per l’intero quanto alle spese ordinarie e nella misura del 50% per quelle straordinarie.

Parte convenuta, costituitasi in giudizio, si opponeva alla domanda di divisione e alle ulteriori domande relative ai frutti e agli oneri condominiali.

Veniva disposta, da questo Tribunale, con ordinanza emessa in udienza dal precedente giudicante, una c.t.u., con la quale il consulente tecnico, Dott.ssa Arch. Persona_2 determinava il valore di vendita dell'immobile in € 322.500,00 e il valore locativo in € 987,12 mensili, concludendo per la non comoda divisibilità in natura dell'immobile medesimo.

Successivamente, con sentenza non definitiva n. 8951/2018, in data 04.05.2018, l'immobile oggetto del giudizio veniva dichiarato non divisibile e quanto alle spese, veniva disposto che le stesse fossero regolate al definitivo.

Non essendo stata richiesta, da nessuna delle parti in causa, l'assegnazione in via esclusiva del bene immobile con versamento a favore di controparte del valore della quota di titolarità corrispondente, veniva disposta, da questo giudicante, con ordinanza in data 14.02.2020, la vendita senza incanto dell'immobile oggetto del giudizio, con delega al Notaio Dott.ssa Persona_1 per le operazioni di vendita.

In corso di causa, infine, la quota di proprietà di $\frac{1}{2}$ (un mezzo) del Pt_1 del suddetto appartamento, veniva donata al figlio, Controparte_2 con atto ai rogiti del Notaio Per_1 [...] in data 19.01.2021: pertanto, venendo a cessare la materia del contendere relativamente alla domanda di divisione, parte attrice rinunciava alla stessa; parte convenuta aderiva alla detta rinuncia, mediante atto di accettazione depositato telematicamente, a mezzo del costituito procuratore.

Quanto alla domanda di pagamento dei frutti, formulata dall'attore e non oggetto di rinuncia, vista la non contestazione delle risultanze dell'espletata c.t.u. e preso atto, di quanto già statuito dalla citata sentenza non definitiva n. 8951/2018 emessa dal precedente giudicante, la stessa si ritiene fondata nei termini di seguito specificati.

La citata sentenza non definitiva statuiva che *“almeno dalla data di notifica della domanda introduttiva del presente giudizio, il Pt_1 avrà diritto a percepire dalla CP_1 i frutti derivanti dal godimento della sua quota di proprietà (50%) con riferimento al valore locativo del bene come individuato dal CTU e che le spese condominiali ordinarie graveranno per intero sulla CP_1 e quelle straordinarie andranno ripartite in uguale misura (50%)”*.

Orbene, sulla base degli atti di cui è causa e individuato quale *dies a quo* per la maturazione del diritto del Pt_1 alla percezione dei suddetti frutti civili, il giorno della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come da precedente sentenza non definitiva in data 04.05.2018, n. 8951/2018, dato atto che il valore locativo mensile dell'immobile in oggetto, calcolato nell'espletata c.t.u., è di € 987,12 – che, pertanto, rapportato alla quota di diritto del Sig. Pt_1 corrisponde alla metà, cioè a € 493,56 – e rilevato che tale valore non è stato oggetto di contestazioni da nessuna delle parti, l'attore Parte_1 ha diritto a percepire dalla Sig.ra CP_1, € 39.978,36 (cioè € 493,56 per 81 mesi) a titolo di indennità di occupazione a far data dal 18.04.2014 (data di notifica dell'atto di citazione), fino al 19.01.2021 (data di stipula dell'atto di donazione in favore del figlio Controparte_2).

Quanto agli oneri condominiali relativamente alle spese ordinarie e straordinarie, relativi alle annualità 2015/2017, come risultanti dagli estratto conto dell'amministratore di condominio, depositato in atti – per un totale di € 11.174,22 – conformemente a quanto statuito con sentenza non

definitiva, essi sono da ripartire nel modo seguente: € 7.526,81 per le spese ordinarie, sono interamente a carico della Sig.ra **CP_1** ; € 3.647,41 per le spese straordinarie, sono a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% e, pertanto, per € 1.837,20 ciascuno.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., per la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della condotta processuale complessiva delle parti e della parziale reciproca soccombenza (in particolare in relazione alla quantificazione e decorrenza iniziali dell'indennità di occupazione); con oneri di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in egual misura.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di divisione come formulata dall'attore per quanto indicato in parte motiva;
- condanna **Controparte_1** al pagamento in favore di **Parte_1** della somma complessiva di € 39.978,36 a titolo di indennità di occupazione, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo;
- pone gli oneri condominiali, relativi all'appartamento sito in Roma, Viale degli Eroi di Rodi, n. 205, relativi alle annualità 2015/2017, a carico di **Parte_1** **Controparte_1** , per € 1.837,20 ciascuno, quanto alle spese straordinarie e a carico della sola **Controparte_1** , per € 7.526,81 quanto alle spese ordinarie;
- spese compensate, con oneri di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in egual misura.

Roma, 17/04/2023.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionario addetto all'Ufficio per il processo.